REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

X SEZIONE CIVILE

in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 58877 dell'anno 2020 vertente

tra

Parte_1, in persona del liquidatore e legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma al viale Bruno Buozzi n. 32 presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Parroni che la rappresenta e difende in forza di procura in atti

attrice

e

Controparte_1 (c.f. *CodiceFiscale_1*, elettivamente domiciliata in Roma alla Via di Santa Costanza n. 46 presso lo studio dell'Avv. Luigi Mancini che la rappresenta e difende in forza di procura in atti

convenuta

Controparte_2 **o** *CP_3* (c.f. *CodiceFiscale_2*) e *Controparte_4* (c.f. *CodiceFiscale_3*, elettivamente domiciliata in Roma alla Via di Santa Costanza n. 46 presso lo studio degli Avv.ti Luigi Mancini e Giulio Mancini che li rappresentano e difendono in forza di procura in atti

convenuti

CP_5 (c.f. *CodiceFiscale_4*, residente in Milano alla via G. De Grassi n. 1

convenuta-contumace

nonché

CP_6 **vedova** *Controparte_2* (c.f. *CodiceFiscale_5*), elettivamente domiciliata in Roma al Corso d'Italia n. 19 presso lo studio degli Avv.ti Bruno Sed ed Elena Costantino che la rappresentano e difendono unitamente all'Avv. Maurizio Gabrielli in forza di procura in atti

convenuta

Controparte_7 (c.f. *CodiceFiscale_6*, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Panama n. 68 presso lo studio degli Avv.ti Stefano Pantalani e Daphne Letizia che lo rappresentano e difendono in forza di procura in atti

convenuto

Controparte_8 (c.f. *CodiceFiscale_7*, quale esecutore testamentario del defunto Sig. *Persona_1*, con studio in Milano, Via Vittorio Pisani n. 27, pec *Email_1*

convenuto-contumace

oggetto: contratto di progettazione – ingiustificato arricchimento

CONCLUSIONI

per la *Parte_1*:

"… parte attrice insiste nell'accoglimento delle conclusioni come formulate nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte".

["*Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, e previi i necessari accertamenti e declaratorie:*

A) accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, l'intercorso contratto di progettazione tra la *Controparte_9* *[…]* *ne ed i convenuti, e per l'effetto condannare in solido tra loro*

i convenuti – ovvero ciascuno per quanto ritenuto di giustizia, a pagare alla Controparte_9 e il corrispettivo indicato di euro 450.000,00 oltre accessori come per legge e interessi moratori dalla richiesta alla data del pagamento, ovvero altro importo maggiore o minore ritenuto di giustizia e determinato, occorrendo, anche a seguito di consulenza tecnica d'ufficio;

B) in via subordinata e salvo gravame, accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, che i Convenuti si sono avvalsi della progettazione redatta dalla Controparte_9 e e per l'effetto condannarli in solido tra loro, a pagare alla [...] CP_9 Co, a titolo di ingiustificato arricchimento, l'indicato importo di euro 450.000,00 oltre accessori come per legge e interessi moratori dalla richiesta alla data del pagamento, ovvero altro importo maggiore o minore ritenuto di giustizia e determinato, occorrendo, anche a seguito di consulenza tecnica d'ufficio;

C) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, con salvezza di ogni altro diritto, ragione ed azione."]

per Controparte_1

"… l'Avv. Luigi Mancini difensore della convenuta Controparte_1 [...] di CP_1 precisa le proprie conclusioni riportandosi alle conclusioni dalla stessa rassegnate nella comparsa di risposta, da intendersi qui riportate e trascritte".

["*Piaccia al Tribunale adìto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta,*

in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per quanto riguarda la convenuta Controparte_1 di CP_1 a termini dell'art.164 comma IV c.p.c. stante la totale mancanza, con riferimento alla sua posizione, dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda (art. 163 comma III n.4 c.p.c.), con conseguente impossibilità di evincere il motivo della sua evocazione in giudizio;

nel merito, rigettare le domande tutte proposte dall'attrice nei confronti della suddetta convenuta, per difetto di legittimazione passiva della stessa e, comunque, per essere dette domande totalmente infondate in fatto e in diritto; in ogni caso, condannare l'attrice a rifondere alla convenuta le spese e i compensi per la propria rappresentanza e difesa, anche in applicazione dell'art.92 c.p.c., comma 1 ultima parte, per trasgressione al dovere di cui all'art.88 c.p.c."]

per *Controparte_2* e *Controparte_4* *[...]* :

"… l'Avv. Giulio Mancini difensore dei convenuti *Controparte_2* *[...]* e *Controparte_4* *precisa le proprie conclusioni riportandosi alle conclusioni dagli stessi rassegnate nella comparsa di risposta, da intendersi qui riportate e trascritte".*
[*"Piaccia al Tribunale adìto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, rigettare la domanda proposta in via principale e quella proposta in via subordinata, ex art. 2041 C.C., dall'attrice, per difetto di legittimazione passiva dei convenuti* *Controparte_4* e *Controparte_2* *o, comunque, per totale infondatezza in fatto e in diritto;*
in via del tutto subordinata e salvo gravame, nel non creduto caso di accoglimento, ancorchè parziale, di tali domande nei confronti dei convenuti *Controparte_4* e *Controparte_2* *[...]* *, ritenuto che la legittimazione passiva di questi ultimi può, al più, essere ravvisata quali eredi del padre* *Persona_1* *[...]* *, ciascuno per la quota di 1/6 dei beni dallo stesso relitti, limitare la condanna, a termini dell'art. 752 C.C., a detta percentuale dell'importo ritenuto spettante all'attrice, dando altresì atto che i suddetti convenuti hanno accettato l'eredità con beneficio d'inventario, con conseguente applicabilità degli artt. 484 e seguenti C.C. e, specificamente, dell'art. 506 C.C.;*

in caso di rigetto delle domande proposte dall'attrice, condannarla a rifondere ai convenuti Controparte_4 *e* [...] Controparte_2 *le spese e i compensi del presente giudizio;*
in caso di accoglimento parziale di dette domande, compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio, tenuto conto che l'attrice ha fondato le proprie domande su presupposti inveritieri e ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di una somma di gran lunga maggiore rispetto a quella eventualmente ad essa spettante, senza aver previamente presentato una parcella con la specifica delle prestazioni asseritamente rese e dei relativi compensi".]

per CP_6 vedova Controparte_2 :

[*"… la sig.ra* Parte_2 *come sopra rappresentata e difesa, chiede all'Ill.mo Tribunale adito di voler accogliere le seguenti*
CONCLUSIONI
1) In via preliminare, integrare il contraddittorio nei confronti del prof. Avv. Controparte_8 *quale esecutore testamentario del de cuius* Persona_1 *;*
2) nel merito, rigettare integralmente tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, diritti e competenze."]

per Controparte_7 :

"Voglia Ill.mo adito Tribunale, contrariis rejectis:
- in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione di [...] Controparte_7 *per l'assenza di un'obbligazione caduta in successione nei confronti di* Controparte_9
- nel merito, rigettare tutte le domande attrici perché infondate e non provate per tutti i fondati motivi sopra esposti, accertando e dichiarando che nulla è dovuto da Parte_3 [...] *per i titoli e rapporti da questa azionati con l'atto di citazione;*

Con vittoria di spese e compensi di causa".

FATTO E DIRITTO

La società la Parte_1 (di seguito anche CP_9 per brevità) ha citato in giudizio davanti al Tribunale di Roma i sigg.ri CP_5 Controparte_1 di CP_1 , Controparte_11 e Controparte_4 [...] esponendo che: la CP_9 aveva realizzato per conto della famiglia CP_4 un progetto definitivo per la costruzione di un parcheggio interrato per 162 box auto e 111 posti auto su un'area di pertinenza di 'Org_1 sita in Roma, tra Via Ludovisi e Via Lombardia 42/46, area meglio distinta al N.C.T. del Comune di Roma al foglio 471, particella 105, particella 155, particella 156 e particella 178; l'area era di proprietà del Parte_4 (titolare del diritto di usufrutto e di 1/3 della nuda proprietà), nonché dei due figli, Controparte_11 (titolare di 1/3 della nuda proprietà) e Controparte_4 (titolare del residuo 1/3 della nuda proprietà); a seguito della redazione del progetto definitivo, in data 10.08.2015 [...] Persona_1 aveva presentato al dipartimento del Comune di Roma, l'istanza n. QI/2015/134494, volta ad ottenere il rilascio del permesso per costruire il suddetto parcheggio interrato; il rilascio del permesso di costruire era stato subordinato al deposito di un atto d'obbligo che era stato quindi sottoscritto da Persona_1 [...] e dai due figli Controparte_11 e [...] Controparte_4 con rogito notarile del 5.05.2017 (rep. 119938, racc. 46248); successivamente, il CP_12 in data 31.05.2017, sulla base di tutta la progettazione redatta e firmata dalla CP_9 e dai tecnici dalla stessa incaricati, aveva rilasciato ai sigg.ri Persona_1 Controparte_11 [...] e Controparte_4 il permesso relativo al progetto definitivo controfirmato dai richiedenti; il corrispettivo complessivamente maturato dalla CP_9 per l'attività professionale

svolta in favore dei sigg.ri CP_4 durata oltre cinque anni doveva essere quantificato in complessivi euro 450.000,00 oltre oneri fiscali; tra la CP_9 e la proprietà dell'area vi era stato un contratto (verbale) di affidamento di incarico professionale per la redazione della progettazione necessaria al rilascio del permesso per costruire l'Autorimessa interrata; inizialmente era stato firmato in data 27.06.2011 un accordo di collaborazione professionale tra la CP_9 e la Controparte_13 che avrebbe dovuto operare quale committente principale anche per delega dei sigg.ri CP_4 ; dopo poco tempo, però, la Controparte_13 non aveva ricevuto alcun affidamento dai sigg.ri CP_4 e, pertanto, il rapporto professionale era continuato, senza interruzione, con questi ultimi; dal 2011 a tutto il 2017 tra la CP_9 direttamente o per il tramite dei tecnici incaricati, ed i sigg.ri CP_4 erano intercorsi mensili e costanti rapporti, tutti esclusivamente finalizzati ad ottenere da parte dei convenuti il rilascio del permesso per costruire il parcheggio interrato; nel mese di maggio del 2018 Persona_1 [...] era deceduto; gli eredi di quest'ultimo, e segnatamente i Sigg.ri CP_5 , Controparte_1 di CP_1 [...] Controparte_11 e Controparte_4 avevano continuato ad avvalersi dell'opera e dei progetti redatti dalla CP_9 .

La società attrice ha quindi chiesto la condanna dei quattro convenuti, in proprio e quali eredi di Persona_1 , al pagamento della somma di euro 450.000,00 (o di altro importo ritenuto di giustizia), in via principale, a titolo di corrispettivo contrattuale maturato per tutta l'attività espletata dal 2011 al 2017 e, in subordine, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.

Con comparsa depositata in data 23 febbraio 2021 si è costituita in giudizio Controparte_1 di CP_1 contestando le domande proposte dall'attrice. La convenuta anzitutto ha eccepito la nullità della citazione per mancata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda svolta nei

suoi confronti. La sig.ra Controparte_1 di CP_1 ha poi affermato la propria carenza di legittimazione passiva deducendo: di non essere erede di Persona_1 di non aver mai conferito alcun incarico alla CP_9 ; di non essere proprietaria dell'area destinata al parcheggio interrato con conseguente impossibilità di conseguire alcun arricchimento, anche in considerazione del fatto che il progetto del parcheggio non era stato più realizzato, per intervenuto annullamento in autotutela dell'indispensabile parere favorevole della Soprintendenza (essendo il complesso di Org_1 assoggettato a vincolo del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali) e la conseguente decadenza del permesso di costruire. La convenuta inoltre ha dedotto la violazione del dovere di lealtà e probità, sancito dall'art.88 c.p.c., da parte dell'attrice, accusata di aver estrapolato l'allegato "c" all'atto d'obbligo di cui al rogito notarile del 5 maggio 2017 e di averlo prodotto in giudizio con la scritta (a mano) "*Firmato* Persona_1 , [...] Controparte_14 , Controparte_1 CP_1 CP_15 [...] *Notaio* Per_2 ", così volendo dimostrare, contrariamente al vero, che la "Richiesta di Permesso di Costruire" presentata al Dipartimento P.A.U. di Roma Capitale con istanza prot. n. QI/2015/134494" del 10.8.2015, sarebbe stata sottoscritta anche dalla sig.ra [...] Controparte_1 Sul punto la convenuta ha spiegato di aver sottoscritto soltanto l'atto d'obbligo del 5.5.2017 con i relativi allegati e ciò in quanto aveva costituito con suo marito [...] Controparte_4 (proprietario di 1/3 indiviso del complesso immobiliare di Org_1 un Fondo patrimoniale, destinando a far fronte ai bisogni della famiglia, tra l'altro, i diritti a lui spettanti sul compendio immobiliare di Org_1 e disponendo che i beni costituenti il fondo medesimo potessero essere vincolati soltanto con il consenso di entrambi i coniugi, ex art.169 c.c.

Controparte_1 di CP_1 ha quindi formulato le conclusioni riportate in epigrafe.

Con comparsa depositata il 9 marzo 2021 si sono costituiti congiuntamente Controparte_11 e [...] Controparte_4 chiedendo il rigetto delle domande attrici. I due convenuti hanno negato di aver mai conferito alla CP_9 e/o ai suoi professionisti alcun incarico di progettazione e di aver mai sottoscritto la richiesta di permesso di costruire. I fratelli Controparte_2 hanno poi precisato di aver sottoscritto l'atto d'obbligo del 5.5.2017 unitamente a CP_5 (moglie di [...] Controparte_2 dal quale era divorziata da molti anni) e a Controparte_1 di CP_1 (moglie di [...] Controparte_4, dal quale era legalmente separata fin dal 2003), in quanto Controparte_4 e Controparte_11 erano comproprietari del complesso di Org_1 (ciascuno per la nuda proprietà della quota indivisa di 1/3) ed avevano conferito (nel 2008) la propria rispettiva quota di nuda proprietà in un fondo patrimoniale destinato al soddisfacimento dei bisogni delle rispettive famiglie, sicché era stato richiesto anche il consenso delle rispettive mogli CP_5 e Controparte_1

Con riferimento alla loro posizione di eredi di Persona_1 [...] i due convenuti hanno rappresentato che: in forza del testamento pubblico l'eredità di Persona_1 era stata devoluta per la quota del 50% alla moglie (alla quale aveva lasciato anche la quota disponibile del suo patrimonio comprendente la quota di proprietà indivisa pari a 1/3 di Org_1 e per 1/6 ciascuno ai tre figli Controparte_4 Controparte_2 [...] e Controparte_7 l'eredità in questione era stata accettata con beneficio d'inventario da tutti gli eredi e l'esecutore testamentario, Avv. Controparte_8 aveva curato l'esecuzione dell'inventario e tutte le altre formalità previste dalla legge per l'eredità beneficiata; conseguentemente nell'ipotesi in cui si fosse ritenuto che Persona_1 avesse conferito alla CP_9 l'incarico di progettazione per cui è causa, i due convenuti sarebbero quindi chiamati a rispondere del preteso debito ereditario

per la quota di 1/6 ciascuno, ex art. 752 C.C., nei limiti previsti dall'art. 490 co. 2 n. 2 e fermo il divieto di eventuali azioni esecutive individuali.

I due fratelli Controparte_2 hanno tuttavia escluso che [...] Persona_1 avesse incaricato la CP_9 di redigere il progetto per cui è causa, sostenendo che l'incarico era stato conferito alla società attrice dapprima dalla CP_13 e poi dalla [...] Organizzazione_2, come poteva desumersi, oltre che da alcuni documenti prodotti da controparte (all.ti 27, 30, 31, 32, 33, 36, 37/E, 37/F, 37/H, 37/I), anche da due scritture negoziali (prodotte dagli stessi convenuti come all.ti 5 e 6), con le quali la CP_13 e la Org_2 Organizzazione_2 si erano obbligate nei confronti di Persona_1 ad assumere a proprio carico l'onere di provvedere alla progettazione del parcheggio interrato in questione.

I convenuti hanno poi evidenziato che il progetto non era stato realizzato per fatto non addebitabile a Controparte_4 e [...] Controparte_11 o al loro dante causa Persona_1 (il Permesso a Costruire era decaduto per mancato tempestivo inizio dei lavori e l'opera non poteva più essere eseguita, anche per un "ripensamento" della Soprintendenza sulla opportunità di rilasciare parere favorevole), sicché l'attrice nulla poteva da loro pretendere neanche a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.

Infine i due convenuti hanno contestato anche l'ammontare della pretesa creditoria azionata da controparte ed hanno concluso formulando le richieste riportate in epigrafe.

Alla prima udienza tenutasi in data 1° aprile 2021 è stata dichiarata la contumacia di CP_5 e, alla luce della documentazione relativa alla successione di Persona_1 prodotta dai convenuti Controparte_4 e Controparte_11, è stata ordinata alla parte attrice l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_7 e di CP_6 vedova Controparte_2.

In seguito alla notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio da parte della CP_9 , si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data 7 luglio 2021 CP_6 vedova CP_2 [...] , la quale in via preliminare ha chiesto di integrare il contraddittorio anche nei confronti dell'Avv. Controparte_8 quale esecutore testamentario del *de cuius* Persona_1 , in quanto litisconsorte necessario nei giudizi azionati nei confronti della massa ereditaria.

Nel merito la terza chiamata ha chiesto il rigetto di tutte le domande avversarie deducendo che: Persona_1 non aveva mai dato alcun incarico diretto alla CP_9 di nessun tipo, meno che mai rispetto al progetto per la realizzazione dei parcheggi su una porzione di area di Org_1 in data 11 agosto 2011 Persona_1 [...] , da una parte, l'Ing. Controparte_16 (società costituita dall'Ing. CP_16 , dall'altra, avevano stipulato un contratto preliminare di permuta, in forza del quale quest'ultima si era attivata per ottenere il permesso a costruire, avvalendosi, alla stregua di quanto era stato contrattualmente concordato, della collaborazione della CP_9 , alla quale aveva conferito apposito incarico; successivamente, il 13 luglio 2015 Persona_1 [...] aveva sottoscritto una lettera di intenti con l'Ing. CP_16 [...] (già rappresentante di Controparte_13 , intervenuto questa volta in qualità di rappresentante della Organizzazione_2 , la quale aveva espressamente manifestato la volontà di proseguire l'attività della società che l'aveva preceduta "svolgendo tutte le attività utili all'ottenimento dei permessi necessari per la costruzione del parcheggio"; Organizzazione_2 in continuità con la Controparte_13 si era avvalsa della collaborazione di CP_9 ; quindi l'incarico per la redazione dei progetti per cui è causa non era stato conferito dalla famiglia Controparte_2 alla società attrice, la quale, di conseguenza, non poteva vantare alcun credito nei confronti degli eredi di Persona_1 e, specificamente, nei confronti della sig.ra Parte_2

All'udienza del 15 luglio 2021 è stata disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione per integrazione del contraddittorio nei confronti di *Controparte_7* ed è stata ordinata a parte attrice l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti dell'esecutore testamentario di *Persona_1* Avv. *Controparte_8* .

In seguito alla nuova notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio con comparsa depositata in data 4 aprile 2022 si è costituito in giudizio *Controparte_7* il quale, riproducendo le argomentazioni difensive già svolte dagli altri convenuti, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per l'assenza di un'obbligazione caduta in successione nei confronti della *CP_9* e, comunque, l'infondatezza delle domande proposte da quest'ultima.

L'Avv. *Controparte_8* pur ritualmente citato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.

Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. la causa è stata istruita attraverso l'acquisizione di documenti senza l'ammissione degli ulteriori mezzi di prova richiesti dalle parti.

All'udienza del 13 aprile 2023 (tenutasi con le modalità di trattazione scritta previste dall'art. 127 ter c.p.c.) sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe rassegnate mediante il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per le repliche ex art. 190 c.p.c.

****

La *CP_9* ha agito in via principale per chiedere il pagamento del corrispettivo relativo a tutta l'attività professionale asseritamente svolta per la realizzazione di un progetto per la costruzione di un parcheggio interrato su un'area di pertinenza di ` *Org_1* in Roma, di cui erano contitolari *Persona_1*

(successivamente deceduto) e i suoi due figli, *[...]* *Controparte_11* e *Controparte_4*.

Ora il creditore che agisce per l'adempimento di un'obbligazione ha l'onere di provare e, prima ancora, di allegare in maniera precisa la fonte del proprio diritto.

Nel caso di specie la domanda si presenta carente e contraddittoria già sul piano delle allegazioni difensive.

Ed invero nell'atto introduttivo la società attrice ha indicato quale fonte del proprio diritto di credito un non meglio precisato contratto verbale di affidamento di incarico professionale deducendo che, dopo aver sottoscritto in data 27.06.2011 un accordo di collaborazione professionale con la *Controparte_13*, il rapporto contrattuale sarebbe poi proseguito con i sigg.ri *Controparte_2* che avrebbero affidato alla *CP_9* l'incarico in oggetto chiedendo a quest'ultima di redigere la copiosa documentazione e progettazione necessaria al rilascio del permesso per costruire.

Nonostante la specifica richiesta di chiarimenti formulata all'udienza del 21.12.2021 in ordine alla data, al luogo, ai soggetti tra i quali sarebbe stato concluso verbalmente il suddetto contratto ed alle condizioni dello stesso, la parte attrice non ha fornito nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 1) c.p.c. le necessarie precisazioni, limitandosi ad affermare che l'incarico sarebbe stato conferito dal solo *Persona_1* e così contraddicendo l'assunto difensivo iniziale secondo cui i committenti erano tutti i proprietari dell'area interessata dal progetto.

La domanda in ogni caso è rimasta priva di supporto probatorio in ordine all'esistenza del contratto d'opera professionale posto a fondamento della pretesa creditoria.

Al riguardo occorre ribadire quanto già statuito con l'ordinanza del 6 aprile 2022 circa l'inammissibilità della prova testimoniale articolata dall'attrice nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 2) c.p.c. In particolare va rilevata l'inammissibilità del capitolo 1 (*"Vero che nel 2012 il* *Parte_4* *ha affidato alla*

Controparte_9 *tutta la fase di predisposizione della documentazione progettuale ed amministrativa finalizzata al rilascio del permesso di costruire per il parcheggio nell'area di pertinenza di* Org_1 *in Roma tra via Ludovisi e via Lombardia n. 42/46, intervenuto in data 31 maggio 2017"*) sia perché, nonostante l'elevato valore (€ 450.000,00) dei lavori di progettazione dei quali si pretende il pagamento e l'assenza di rapporti di amicizia, o parentela, si vorrebbe provare il contratto di prestazione d'opera intellettuale che sarebbe intercorso tra Persona_1 e la CP_9 per testimoni in contrasto con la previsione dell'art. 2721 comma 1° cod. civ., sia in quanto, nonostante la specifica richiesta di chiarimenti formulata all'udienza del 21.12.2021, nel capitolo in questione l'attrice si è limitata ad indicare l'anno in cui l'incarico sarebbe stato conferito (2012) senza precisare una data ed un luogo preciso di conclusione del contratto verbale, senza specificare quale persona fisica avrebbe rappresentato la CP_9 in sede contrattuale e quali condizioni sarebbero state pattuite, in particolare circa il corrispettivo dovuto e circa i tempi di esecuzione e la tipologia della progettazione, in tal modo compiendo una formulazione della circostanza capitolata troppo generica per consentire alle controparti di articolare una prova contraria ed al Giudice di ricavare da un eventuale esito favorevole della prova la dimostrazione dell'esistenza e di un contenuto programmatico specifico dell'asserito contratto verbale di prestazione d'opera intellettuale.

I successivi capitoli della stessa memoria istruttoria di parte attrice sono conseguentemente irrilevanti per la mancata ammissione del capitolo 1, oltre che inammissibili perché intesi a fare confermare le attività svolte e documentate da parte dei soggetti interessati alla percezione del corrispettivo professionale sia pure per il tramite della CP_9 , portatori quindi di un interesse che li legittimerebbe a spiegare in questa causa intervento *ad adiuvandum* a favore della stessa e perciò incapaci di deporre.

La prova del contratto d'opera professionale, asseritamente stipulato tra il Persona_1 e la CP_9 non può essere desunta neanche dalla copiosa documentazione acquisita in atti, dalla quale, al contrario, risulta che l'incarico per la progettazione è stato conferito all'attrice dalle imprese con le quali Persona_1 [...] aveva concluso accordi preparatori per la realizzazione del parcheggio interrato.

E' infatti documentato che in data 11 agosto 2011 Persona_1 [...], da una parte, e l'Ing. Controparte_16 quale amministratore unico della Controparte_13 dall'altra, hanno stipulato un contratto preliminare di permuta con appalto sottoposto a condizione sospensiva (doc. 5 del fascicolo dei convenuti [...] Controparte_11 e Controparte_4).

Con tale contratto, innanzitutto, è stata individuata una specifica area di Org_1 destinata ad essere oggetto *"della realizzazione di un parcheggio interrato, sviluppantensi su sei piani entro terra, come da progetto meglio appresso indicato, che deve intendersi, in attesa del rilascio del permesso per costruire e delle necessarie autorizzazioni amministrative, come suscettibile di modifiche ed integrazioni"*. Controparte_13 dal canto suo, *"dopo aver effettuato uno studio sull'intera area, ha valutato positivamente la possibilità di ottenere il rilascio del necessario nulla osta del Org_3 per i Beni Org_4 Culturali, nonché dei permessi di costruzione e ritiene di avere le competenze tecniche-professionali e le capacità finanziarie per procedere a detta realizzazione, avvalendosi dell'opera di un partner industriale di gradimento di [...] Persona_1 "*.

Conseguentemente, Persona_1 ha promesso di *"cedere e trasferire a titolo di permuta, …, alla Organizzazione_5 […] …, i diritti a lui spettanti pari ad 1/3 di nuda proprietà e all'intero usufrutto sul diritto di superficie, consistente nel diritto di realizzare e mantenere una costruzione nel sottosuolo del compendio immobiliare in oggetto …"*. La CP_13

CP_13 , a ugual titolo di permuta, ha promesso *"di cedere e trasferire a* Persona_1 *…. e ai suoi figli* [...] Controparte_4 e Controparte_11 *… un numero di box e posti auto pari complessivamente al 25% del costruito"*.

Per quanto previsto nell'art. 4 della scrittura negoziale l'efficacia di tale contratto è stata sospensivamente condizionata al rilascio dei permessi di costruzione e, a tal fine, Persona_1 ha dato espresso mandato alla Controparte_13 di *"compiere tutti gli atti amministrativi occorrenti per il rilascio dei necessari permessi di costruzione"*. Nello stesso art. 4 è stato poi precisato che in caso di mancato avveramento della condizione sospensiva le parti rinunciavano *"a qualsivoglia reciproca pretesa, anche in relazione alle spese nel frattempo a qualsiasi titolo sostenute dalla parte promissaria cessionaria per le opere e le attività tutte necessarie all'avvio dell'iniziativa immobiliare in oggetto"*, essendo stata *"l'alea di mancato avveramento della suddetta condizione … previamente considerata dalla società promissaria cessionaria nel rischio d'impresa che la medesima ha inteso e accettato di assumere a proprio carico"*.

Sulla base di questo accordo, CP_13 si è attivata per ottenere il permesso a costruire, avvalendosi, alla stregua di quanto era stato contrattualmente concordato, della collaborazione di CP_9 quale proprio partner industriale.

La sottoscrizione di un accordo di collaborazione professionale con la Controparte_13 è stato espressamente ammesso e documentato dalla stessa società attrice, la quale ha prodotto uno stralcio del contratto di affidamento dell'incarico corrispondente all'ultima pagina, con le sottoscrizioni delle due parti contraenti, Controparte_13 e [...] CP_9 (doc. 2).

Risulta sempre provato *per tabulas* (doc. 6 del fascicolo dei convenuti Controparte_11 e Controparte_4 [...] che in data 13 luglio 2015 Persona_1 ha sottoscritto una lettera di intenti con l'Ing. Controparte_16 (già

rappresentante di *Controparte_13* , intervenuto questa volta in qualità di delegato della *Organizzazione_2* la quale ha espressamente manifestato la volontà di proseguire l'attività della società che l'aveva preceduta *"svolgendo tutte le attività utili all'ottenimento dei permessi necessari per la costruzione del parcheggio"* (cfr. pagina 3 della lettera di intenti sub lettera "g") ed ha riconosciuto di aver *"fatto redigere un progetto … che dovrà essere sottoposto al vaglio della Pubblica Amministrazione"* per "l'ottenimento dei permessi" (cfr. pagina 4 della lettera di intenti sub lettera "j").

Anche nella lettera di intenti è stata prevista la possibilità di avvalersi di un partner industriale per *Organizzazione_2* la quale, in continuità con *Controparte_13* si è avvalsa della collaborazione di *CP_9* .

Il rapporto instaurato da quest'ultima con la *Organizzazione_2* si desume anche da alcune istanze relative al rilascio dei permessi necessari per la costruzione del parcheggio. Ed infatti la società *Organizzazione_2* è indicata quale soggetto "proponente" il progetto redatto dalla società attrice sia nella richiesta di permesso di costruire del 12 aprile 2017 (doc. 4 del fascicolo di parte attrice), sia nelle istanze di deroga ex art. 2 D.P.R. 151/2011 del 16.02.2016 e del 22.09.2016 (doc. 37-D e 37-H del fascicolo di parte attrice).

La legittimazione passiva di *Persona_1* rispetto alla pretesa creditoria azionata dall'attrice non può essere desunta dalla titolarità della porzione di sottosuolo nella quale doveva essere costruito il parcheggio, né tanto meno dal fatto che lo stesso *[...]* *Persona_1* unitamente ai figli *Controparte_11* *[...]* e *Controparte_4* sia il destinatario del permesso di costruire rilasciato da Roma Capitale (doc. 1 del fascicolo di parte attrice).

Al riguardo giova richiamare la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui nel contratto di prestazione di opera professionale la qualità di cliente può non coincidere con quella del

soggetto a favore del quale l'opera del professionista deve essere svolta, di tal che chiunque può, per le più svariate ragioni, dare incarico ad un professionista affinché questi presti la propria opera a favore di un terzo, con la conseguenza che il contratto si conclude tra il committente ed il professionista, il quale resta obbligato verso il primo a compiere la prestazione a favore del terzo, mentre il primo resta obbligato al pagamento del compenso (così Cass. 25/11/2004 n. 22233; Cass. ordinanza n. 19970 del 23/09/2020). Quindi il committente di un'opera professionale, in quanto tale obbligato al pagamento del relativo compenso, non deve necessariamente essere individuato nel beneficiario della prestazione, ben potendo l'incarico provenire da un estraneo o da alcuni soltanto di più soggetti interessati (cfr. anche Cass. 3/01/2017 n. 8).

Per quanto fin qui esposto la domanda proposta in via principale dall'attrice va respinta.

Parimenti va disattesa la domanda subordinata proposta dalla *CP_9*, la quale ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di un indennizzo a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. Ed infatti l'azione generale di arricchimento, presupponendo che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, ha carattere sussidiario e, pertanto, è inammissibile nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento (così Cass. 2/04/2009 n. 8020). In sostanza il requisito di sussidiarietà evocato dall'art. 2041 c.c. non consente che la relativa azione possa essere utilizzata, come nel caso in esame, in alternativa subordinata a quella contrattuale (rivelatasi infondata) per eluderne gli esiti sfavorevoli (cfr. in tal senso Cass. 27/01/2012 n. 1216).

Peraltro è pacifico che il permesso di costruire del 31.5.2017 del *CP_12* relativo al parcheggio sotterraneo alla cui realizzazione l'attività progettuale era finalizzata è decaduto, in quanto i lavori di costruzione da parte della *Parte_5* non sono iniziati entro l'anno dal ritiro previsto dall'art. 15 del

D.P.R. n. 380/2001, ossia entro l'1.6.2018, ed in quanto la *Controparte_17* con provvedimento del 4.2.2019 prot. QI19345 ha poi annullato il parere favorevole inizialmente espresso in ordine al permesso di costruire, per cui è documentato che l'attività di progettazione non è stata di alcuna utilità per i comproprietari dell'area nella quale il parcheggio sotterraneo si sarebbe dovuto realizzare.

In ragione della soccombenza l'attrice è tenuta a rifondere a ciascuna delle controparti costituite le spese processuali nella misura indicata in dispositivo. Per *Controparte_11* e *[...]* *Controparte_4* le spese vanno liquidate una sola volta essendosi costituiti congiuntamente. Nulla è dovuto a *CP_5* e a *Controparte_8*, rimasti contumaci.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

- respinge le domande proposte dalla *Parte_1* *[...]*
- condanna la società attrice a rifondere alle parti convenute costituite le spese processuali, liquidate per ciascuna parte in complessivi euro 12.000,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Roma, 30 ottobre 2023

Il Giudice

dott. Giuseppe Russo